

1502851-81.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

MARCELO FERREIRA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. De ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1502851-81.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502851-81.2020.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

MARCELO FERREIRA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 15 de setembro de 2020, por volta de 13h40min, na Avenida Martins Fontes, nº 1, Centro, nesta cidade

de São Vicente, o réu trazia consigo, transportava e guardava 11 (onze) tijolos de Cannabis Sativa L (maconha), com peso de 4.100g (quatro mil e cem gramas), para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 9) e auto de constatação preliminar (pág. 10).

Segundo restou apurado, policiais civis da DIG receberam informação de transporte de drogas por um indivíduo negro, usando óculos de grau, blusa de moletom verde, bermuda clara e boné, que estaria a bordo de uma composição do VLT e desceria na estação em frente ao INSS. Em razão disso, os policiais se deslocaram até o local e efetuaram campana em viatura descaracterizada, observando os passageiros que desciam na estação do VLT.

Durante a diligência, os policiais avistaram o denunciado, que condizia com as características informadas e, realizada a abordagem, em revista pessoal, foi com ele apreendida uma bolsa preta, contendo 11 (onze) tijolos de maconha, além da quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais). Indagado, MARCELO disse ter recebido R\$ 100,00 (cem reais), para transportar a droga e entregar a uma mulher, não respondendo mais perguntas.

Em sede policial, o denunciado confessou a prática delitiva (pág. 4). Por tais motivos, MARCELO foi preso em flagrante. O réu foi preso em flagrante sendo convertida a prisão em preventiva (págs. 58/63).

O réu foi notificado a apresentar defesa prévia (pág.113), ofertada nas págs. 169/170. Recebida a denúncia em 17/02/2021 (págs.172/174). O réu foi citado (pág. 190). Em audiência de instrução realizada virtualmente, através da plataforma Microsoft Teams, em razão da pandemia do COVID 19, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, interrogando-se o réu (págs. 250/251).

Instaurou-se incidente de dependência química toxicológica, cujo laudo atestou a semi-imputabilidade do réu (págs. 314/324).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.107/112), a Defesa postulou a parcial procedência da respectiva Ação Penal reconhecendo-se a tipificação do artigo 33 em consonância com os parágrafos 4º e 10º da Lei 11.343/2006, aplicando-se o redutor máximo de 2/3 e diminuindo-se a sua pena corpórea ao mínimo legal com a aplicação do regime aberto substituindo-se pelas cautelares legais e ou por um tratamento médico ambulatorial.

É O RELATÓRIO
DECIDO

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Hélio José da Silva, policial civil, disse que no decurso de um patrulhamento devido a uma denúncia anônima, em que apresentava as características do réu e seu trajeto, eles avistaram o réu com uma mochila nas costas, momento que decidiram aborda-lo, realizada a busca pessoal foi encontrada em sua posse uma quantia de 80 (oitenta) reais em dinheiro e dentro da mochila 11 (onze) pedaços de maconha, após ser indagado, o réu alegou que foi contratado por uma pessoa desconhecida e que iria entregar a mochila para uma mulher cuja característica não quis informar, visto isso, foi dada voz de prisão em flagrante encaminhando o réu a delegacia.

A testemunha Caio Antônio Marques Pereira, policial civil, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de ofício.

Em interrogatório, o réu Marcelo Ferreira disse que estava em situação de rua

devido ao uso frequente de drogas, durante o seu uso de crack, foi oferecido por dois indivíduos que o denunciado entregasse uma mochila com porções de maconha em seu interior à uma mulher em troca de uma quantia de 80 (oitenta) reais em dinheiro e entorpecentes, de modo que ele teria que entrar na estação do VLT, na Mascarenhas, e descer na estação do INSS e entregar a mochila para a mulher que além do dinheiro já recebido iria dar uma porção de crack ao réu, momento que foi abordado pelos policiais sendo encaminhado a delegacia.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (pág.9), laudo de exame químico toxicológico que atestou a presença de TETRAHIDROCANNABINOL em mais de 4kg (quatro quilos) da substância apreendida (págs. 96/98), no qual evidenciam a quantidade e a forma de embalagem das drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em conformidade com a denúncia anônima, uma vez que esse foi visto na estação do VLT, com as mesmas características físicas e vestimentas descritas, ao passo que acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, verificando compatibilidade e concordância com o demais acervo probatório.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes (autos n. 0000087-24.2010.8.26.015) e diante da quantidade de substância entorpecente (11 (onze) tijolos de Cannabis Sativa L (maconha), com peso de 4.100g (quatro mil e cem gramas)), fixo a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante da reincidência (autos n. 0006244-13.2010.8.26.0157), contudo compenso tal circunstância com a confissão do agente (Tema 585 STJ). No mais, afasto a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, atinente à pandemia COVID-19, dado que é necessário haver um nexo de causalidade entre do crime e a circunstância que agrava a conduta, de modo que o denunciado não usufruiu da calamidade pública para o cometimento do fato ilícito.

Nesse sentido:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA DOSIMETRIA DAS PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA j (calamidade pública) - NECESSIDADE - Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito - REGIME FECHADO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-SP - APR: 15014318920208260229 SP 1501431-89.2020.8.26.0229, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 19/08/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/08/2021)."

Na fase derradeira, reconheço que o crime, embora não capitulado na denúncia dessa forma, foi cometido no uso de transporte público (circunstância descrita). Assim, nos termos do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, aumento a pena em um sexto, passando para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Afasto a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 do diploma supra, em razão da reincidência.

Em consonância com o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, presente a causa

de diminuição referente à semi-imputabilidade do réu, diagnosticada pelo laudo pericial do IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo) em que conclui que: "Por isto, sob a ótica médico-legal, é semi-imputável", diminuo a pena em 1/3 para atingir, em definitivo, a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado MARCELO FERREIRA pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", c.c. art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento das penas 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo, fixando-se o regime fechado para o início do cumprimento.

Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto e perda de eventuais bens e valores apreendidos. Nego o direito ao recurso em liberdade, uma vez que o réu é reincidente e foi condenado nessa fase por crime equiparado a hediondo, demonstrando-se que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes a prevenir grave lesão à ordem pública. Recomende-se na unidade em que se encontra.

P.R.I

São Vicente, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA